MPF00474350 | Fiscalía PCyF Nº 20

Art. 199, d).- L 2303 Archivo de la denuncia y actuaciones de prevención: Falta de prueba sobre la materialidad del hecho. Disposición

ACTORES | PAMI |

///nos Aires, 9 de octubre de 2020.

AUTOS y VISTOS:

Para resolver en el presente caso registrado bajo el **MPF 474350**, que tramita por ante esta Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 20.

CONSIDERANDO:

El presente tuvo por objeto investigar si desde una fecha aún no precisa y hasta por lo menos el día 28 de abril de 2020, personal del organismo PAMI aún no identificado, dejó librada a su suerte a la Sra. Margarita Leonor Kuchasky -quien se encontraba afiliada a dicho organismo y no podía valerse por sus propios medios-, llevándola a su muerte.

Por otro lado se investigará si en esas mismas circunstancias descriptas, el personal del PAMI aún no identificado incumplió con sus deberes de funcionarios públicos, toda vez que no le otorgaron a la Sra. Margarita Leonor Kuchasky la atención necesaria conforme a su edad y sus necesidades, pese al reclamo y anoticiamiento de su familiar.

La conducta descripta encuentra adecuación típica en las figuras previstas y reprimidas por el art. 106 3er Párr y 249 del Código Penal de la Nación en concurso real.

Ahora bien, previo a resolver sobre el presente caso, corresponde hacer un breve repaso sobre el mismo. Al respecto, el expediente tuvo su génesis en la denuncia formulada por el Sr. Kosciuk, hijo de quien en vida fuera Margarita Leonor

Kuchasky, a través de la OCRD de este Ministerio Público Fiscal, donde hizo saber sobre una serie de hechos que habrían llevado a la muerte de su madre y que tendrían como autores a funcionarios públicos del organismo PAMI, el cual era la encargada de proveer su asistencia médica. Todo ello mientras se encontraba internada en el Hospital de Agudos Piñero de la CABA.

Cabe destacar además, que este caso se encuentra estrechamente vinculado con el MPF 462972. En esa causa -la cual también tramitó ante la Fiscalía a mi cargo- se investigó la responsabilidad penal de los médicos del Hospital Piñero, por el delito de abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por cuanto según el relato hecho por el Sr. Kosciuk (que también resulta denunciante en ese caso), los médicos no le habrían provisto a su madre los recaudos mínimos de salud y la habrían dejado librada a su muerte mientras se encontraba internada en ese nosocomio. Este expediente fue archivado en los términos del art. 199 inc. “a” del CPPCABA, ya que luego de una ardua investigación concluí que el hecho devenía atípico. Criterio que también fue compartido por el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Martín Lapadú en su dictamen de revisión, tornándolo en un archivo definitivo, tal como lo prevé el ordenamiento procesal penal de la Ciudad.

Sin perjuicio de la mención hecha en el párrafo anterior, y toda vez que los hechos investigados eran independientes y escindibles uno de los otros, el día 22 de junio de 2020 solicité al Sr. Juez a cargo del Juzgado PCyF Nro. 26 que decline la competencia en favor de la Justicia Criminal Federal -en el caso que aquí nos ocupa- por entender, que en el hecho se estaba investigando la responsabilidad penal de funcionarios públicos federales, lo que excede claramente las competencias de este fuero local.

Con fecha 24 de junio de 2020 el magistrado de garantías hizo lugar a lo peticionado y conforme sus atribuciones, declinó la competencia en favor del fuero

federal. El caso fue recibido por el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal Nro. 11, cuyo titular no aceptó la competencia atribuida y devolvió las actuaciones al juzgado que previno. En ese sentido, se trabó contienda de competencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que el órgano superior común a ambos dirima el organismo judicial al que le corresponde continuar con el caso.

Mas allá del incidente de competencia remitido a la CSJN, y como lo ordena la ley, el Juzgado PCyF Nro. 26 remitió el caso a esta Fiscalía para que continúe con la tramitación de la causa.

En virtud de ello, es que una vez devuelta la causa al MPF se dictó inmediatamente el objeto de investigación y se ordenaron la realización de una serie de tareas de investigación. Concretamente libré una orden de presentación al Cuerpo de Investigaciones Judiciales a fin de que se hagan presentes en la sede central del PAMI y procedan al secuestro de toda la documentación relacionada con la causante.

Una vez obtenida toda esa información se le dio intervención al Gabinete Médico del CIJ para que analice la documentación secuestrada del organismo nacional, como así también la historia clínica de la Sra. Kuchasky que fuera secuestrada del nosocomio donde falleció en el caso MPF 462972.

La experta en salud que intervino en la medida ordenada concluyó *"(...) Respecto a la atención brindada en el hospital Piñero, los profesionales se ajustaron a los principios generales que rigen la Lex Artis. No se puede aseverar con rigor científico que de haberse institucionalizado en un III Nivel (geriátrico) -RAMP- (con control psiquiátrico) previo a la internación, el desenlace final hubiera sido otro. Respuesta: Ante cada consulta y/o queja y/o reclamo, fue contestado, derivado y direccionado al efector correspondiente, por lo que no surge de los registros adjuntados en autos que hubiera existido algún incumplimiento y/o situación de abandono por parte del personal de PAMI (...)*" (SIC).

En ese sentido, teniendo en consideración las conclusiones y los argumentos

dados por la profesional médica del CIJ, ello decantaría por resolver el caso y proceder al archivo por atipicidad, pero lo cierto es que como se mencionara anteriormente, existe un conflicto de competencia con el Juzgado Federal 11, motivo por el cual para el hipotético caso en que el tribunal designado por la CSJN sea el de la justicia de excepción, traería aparejado un inconveniente procesal por cuanto la declaración firme de atipicidad impediría continuar con la investigación del caso, la cual a diferencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en cabeza del Juez y no del Fiscal.

Por ende, habré de sostener que la prueba acumulada no es suficiente para mantener una acusación válida contra los funcionarios públicos del PAMI y en virtud de ello, se procederá al archivo del caso por falta de prueba. Destáquese que para el caso en que surjan nuevos elementos de prueba, que permitan apoyar la teoría del caso inicial, se podrá reabrir la investigación y continuarse con el caso.

En este sentido, habré de disponer el archivo del presente caso en función de lo normado por el art. 199 inc. “d” en función del art. 202 del Código Procesal Penal de esta Ciudad, al menos hasta tanto surjan nuevos elementos que permitan avanzar con el caso.

DISPONGO:

I.- ARCHIVAR el presente caso de conformidad con lo previsto por el Art. 199 inciso “d” y 202 del Código Procesal Penal de la CABA; respecto al primer hecho.

II.- NOTIFIQUESE al denunciante que, en caso de no estar de acuerdo con el archivo del caso, tiene el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de plantear la revisión del caso. A tal fin podrá remitir la solicitud de revisión mediante correo electrónico a la casilla de esta Fiscalía PCYF Nro. 20 (fiscaliapcyf20@fiscalias.gob.ar). Asimismo, le informamos que podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo,

sita en la misma dirección, (mail: victimaytestigos@fiscalias.gob.ar).



JUAN ERNESTO ROZAS
FISCAL DE 1º INSTANCIA
jrozas@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
09/10/2020 13:38:31